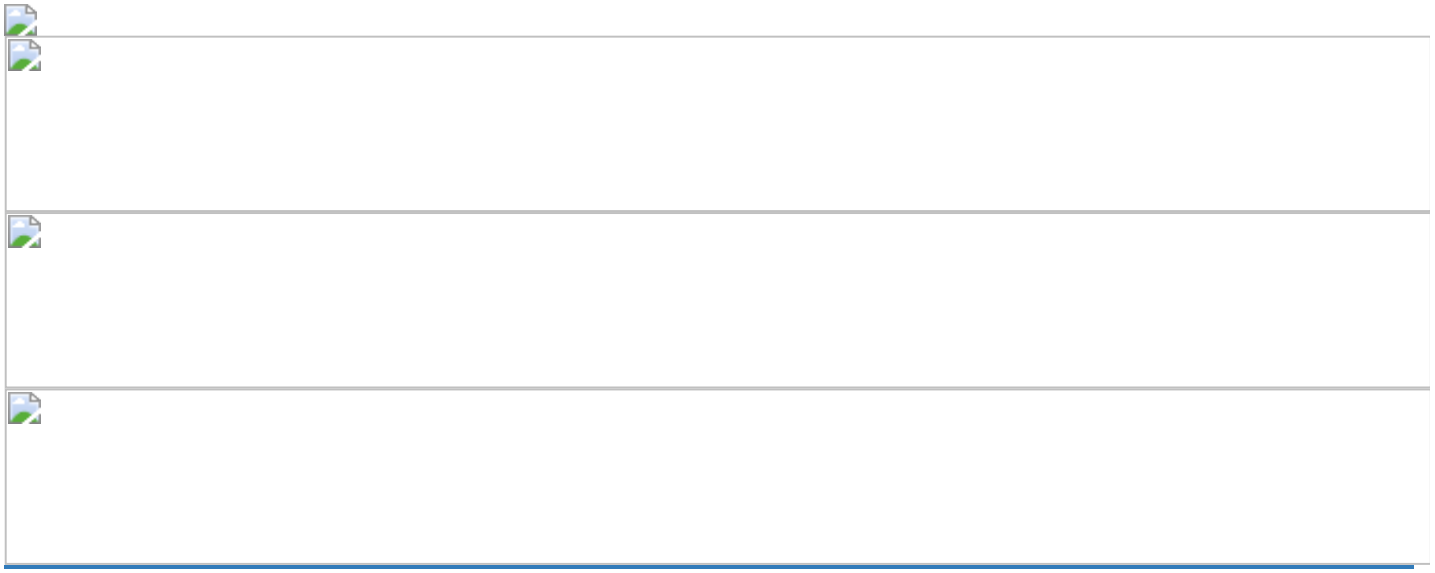


Дело № 2а-365/2021

Номер дела: **2а-365/2021**

УИН: **27RS0022-01-2021-000502-33**

Дата начала: **09.11.2021**

Дата рассмотрения: **03.12.2021**

Суд: **Ульчский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Василькова Татьяна Вячеславовна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	МБОУ СОШ с.Киселевка		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	УФССП пор хабаровскому краю		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ОСП УМР		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	Ормун Е.Э.		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	Прокуратура УМР ХК		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			09.11.2021
Передача материалов судье			10.11.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		12.11.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству			12.11.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			12.11.2021

Решение

Дело №2а-365/2021 г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

с. Богородское 03 декабря 2021 года

Ульчский районный суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Васильковой Т.В.,

при секретаре судебного заседания Щербак О.О.

рассмотрев административное дело по административному иску муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Киселевка Ульчского муниципального района Хабаровского края к отделению судебных приставов по Ульчскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю об освобождении от взыскания исполнительского сбора, -

У С Т А Н О В И Л:

Административный истец обратился в Ульчский районный суд Хабаровского края с административным исковым заявлением к отделению судебных приставов по Ульчскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю об освобождении от взыскания исполнительского сбора.

В обоснование предъявленных требований указано, что административный истец является должником в исполнительном производстве по исполнительному листу ФС №, выданным Ульчским районным судом Хабаровского края по делу № 2а-181/2021 по иску прокурора Ульчского района об обязании комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района обеспечить МБОУ СОШ с. Киселевка Ульчского района охраной объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны с целью выполнения требований по антитеррористической защищённости объектов образования, оснастить образовательную организацию стационарными или ручными металлоискателями в соответствии с требованиями. ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП административным ответчиком было принято Постановление о взыскании с административного истца исполнительского сбора в размере 50000,00р. в связи с неисполнением должником исполнительного документа. Исполнение административным истцом исполнительного документа полностью было невозможно вследствие отсутствия денежных средств на проведение аукциона на заключение договоров охраны образовательных организаций службами вневедомственной охраны либо частными охранными предприятиями, что подтверждается письмами в администрацию Ульчского муниципального района, в Правительство Хабаровского края с целью оказания финансовой помощи. Административным истцом были совершены следующие действия, подтверждающие намерение исполнить исполнительный документ в добровольном порядке в течение установленного судебным приставом-исполнителем срока: приобретены ручные металлоискатели. Обучение сотрудников в ЧУДПО «Центр специальной подготовки частных охранников» «Центр ЧОД» г. Хабаровск с присвоением квалификации «Охранник 4

разряда». На первом этаже школы имеется помещение для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования написано обращение в комитет по образованию администрации Ульчского района. Комитет в свою очередь обратился в администрацию Ульчского района с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов образования Ульчского района. В связи с дотационностью бюджета Ульчского района администрации Ульчского района обратилась в Правительство Хабаровского края с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования. В ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю» был направлен запрос о возможности физической охраны объектов образования силами национальной гвардии. Получен ответ об отсутствии на территории Ульчского района филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Хабаровскому краю». Исполнительный сбор, наложенный судебным приставом-исполнителем составляет 50000,00р. В случае освобождения от оплаты исполнительского сбора данные денежные средства могут быть потрачены на обеспечение антитеррористической защищенности образовательной организации. На основании изложенного просят освободить административного истца от взыскания исполнительского сбора, установленного постановлением административного ответчика ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнительного производства №-ИП.

Определением Ульчского районного суда к участию в деле в качестве административного ответчика привлечены судебный пристав-исполнитель Евпакова А.Ю., соответчик УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, заинтересованное лицо прокуратура Ульчского района Хабаровского края.

В судебное заседание административный истец не явился. О времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

В судебное заседание представитель административного ответчика начальник ОСП по Ульчскому району не явился. О времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

В судебное заседание представитель заинтересованного лица не явился. О времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

В судебное заседание административный ответчик Евпакова А.Ю.. не явилась, о времени и месте рассмотрения дела судом надлежащим образом извещена.

В судебное заседание представитель административного ответчика УФССП России по Хабаровскому краю не явился. О времени и месте рассмотрения дела судом надлежащим образом извещен.

На основании положений ст. 150 КАС РФ, суд посчитал возможным рассмотреть дело без участия административных истца, ответчика, соответчика, заинтересованного лица, поскольку в силу закона их участие не является обязательным и не признано таковым судом.

Исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему.

Гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельным и государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы,

созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности (ч. 1 ст. 218 КАС РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 219 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административное исковое заявление о признании незаконными решений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя может быть подано в суд в течение десяти дней со дня, когда гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ (далее Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ) задачами исполнительного производства являются правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях исполнение иных документов в це-лях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, а также в целях обеспечения исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации.

В силу статьи 4 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ исполнительное производство осуществляется на принципах: законности; своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения; уважения чести и достоинства гражданина; неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи; соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения.

В соответствии с ч. 6 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. В случае невыполнения законных требований судебного пристава-исполнителя он применяет меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, а также воспрепятствование осуществлению судебным приставом-исполнителем функций по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 11 ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Если исполнительный документ впервые поступил в службу судебных приставов, то судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства устанавливает срок для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе требований и предупреждает должника о принудительном исполнении указанных требований по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с него исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий, предусмотренных статьями 112 и 116 настоящего Федерального закона.

Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства, если иное не установлено настоящим Федеральным законом (ч. 12 ст. 30 Федерального закона "Об исполнительном производстве").

Положениями ч. 1 ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" предусмотрено, что исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа.

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в ч. 1 настоящей статьи, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможно вследствие

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (ч. 2 ст. 112 Федерального закона "Об исполнительном производстве").

В соответствии с ч. 3 ст. 112 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительский сбор устанавливается с должника-организации в размере пятидесяти тысяч рублей.

Согласно п. 13 ч. 1 ст. 64 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в процессе исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе взыскивать исполнительский сбор.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации, данным в п. 78 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства", по смыслу ч. 1 ст. 112 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительский сбор обладает свойствами административной штрафной санкции, при применении которой на должника возлагается обязанность произвести дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства.

Таким образом, из анализа приведенных норм и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что освобождение должника от взыскания исполнительского сбора должно быть связано с отсутствием его вины в нарушении установленных сроков для добровольного исполнения требований исполнительного документа. Следовательно, вопросы о степени вины должника в неисполнении исполнительного документа в течение срока, предоставленного судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения, наличия или отсутствия оснований для ответственности за нарушение обязательства подлежат установлению при рассмотрении судом требований должника об освобождении от взыскания исполнительского сбора.

В судебном заседании установлено, и подтверждается материалами дела, что Решением Ульчского районного суда Хабаровского края от 07.06.2021 на МБОУ СОШ с. Киселевка возложена обязанность обеспечить данное образовательное учреждение охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (л.д. 26-28).

ДД.ММ.ГГГГ постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Ульчскому району на основании исполнительного листа № № от ДД.ММ.ГГГГ выданного Ульчским районным судом Хабаровского края возбуждено исполнительное производство по предмету исполнения обеспечить МБОУ СОШ с. Киселевка охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации в отношении должника комитета по образованию администрации Ульчского района Хабаровского края в пользу взыскателя прокуратуры Ульчского района Хабаровского края. Установлен срок исполнения в течение суток с момента получения должником копии постановления (л.д. 29-30).

В связи с неисполнением комитетом по образованию администрации Ульчского района Хабаровского края вышеуказанных требований исполнительного документа, ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом исполнителем ОСП по Ульчскому району Евпаковой А.Ю. с должника взыскан исполнительский сбор в размере 50000,00р. (л.д. 5-6).

Согласно ответу на запрос МБОУ СОШ с. Киселевка от ДД.ММ.ГГГГ охрана здания и территория школы охраняются силами работником школы, в частности сторожами-охранниками, прошедшими обучение в ЧУДПО «Центр специальной подготовки частных охранников «ЦЕНТР ЧОД» г. Хабаровск. Которым присвоена квалификация «Охранник -4 разряда». На 1-м этаже школы имеется помещение для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, МБОУ СОШ с. Киселевка оснащена двумя ручными металлодетекторами (л.д. 7, 8,17,18,19).

Из информационного письма МБОУ СОШ с. Киселевка от ДД.ММ.ГГГГ следует, что комитетом по образованию администрации Ульчского района разработан поэтапный план мероприятия по обеспечению объектов образования системами контроля и управления доступа, квалифицированной охраны. В связи с недостаточностью бюджетного финансирования комитет по образованию администрации Ульчского района обращался в администрацию Ульчского района с просьбой о выделении дополнительных финансовых средств на проведение мероприятии по антитеррористической защищённости объектов образования Ульчского района. В связи с дотационностью бюджета Ульчского района администрация Ульчского района обращалась в Правительство Хабаровского кря с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи на мероприятия по антитеррористической защищённости объектов образования. В настоящее время МБОУ СОШ с. Киселевка Ульчского района ведет переговоры с одним из частных охранных предприятия г. Хабаровск. В связи с этим решаются и финансовые проблемы. Приложен проект договора оказания услуг охраны (л.д.9-10, 12-16).

Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 данной статьи. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора (ч. 7 ст. 112 Закона № 229-ФЗ).

На основании ст. 401 Гражданского кодекса РФ, Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Исходя из вышеустановленных в судебном заседании обстоятельств, принимая во внимание характер и объём возложенных на административного истца обязанностей, учитывая объём действий, направленных на исполнение решение суда, отсутствие финансирования в необходимом объеме, а также, что должник является получателем бюджетных средств суд приходит к выводу о возможности освободить муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Киселевка Ульчского муниципального района Хабаровского края от взыскания исполнительского сбора.

На основании изложенного суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных административных исковых требований.

Руководствуясь статьями 175-180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, суд -

Р Е Ш И Л:

Административные исковые требования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Киселевка Ульчского муниципального района Хабаровского края к отделению судебных приставов по Ульчскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю об освобождении от взыскания исполнительского сбора, удовлетворить.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Киселевка Ульчского муниципального района Хабаровского края от взыскания исполнительского сбора, установленного постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП по Ульчскому району Евпаковой А.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному производству №-ИП, освободить.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Ульчский районный суд Хабаровского края в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 13.12.2021.

Судья: подпись:

<данные изъяты> Судья: Т.В. Василькова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».